COMUNICADO E INFORMAÇÕES DECORRENTES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD

Controlador (Contratante):
Operador (Contratada):
CNPJ/MF:
Responsável legal:

Prezado(a) Senhor(a),

A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018) trouxe uma série de garantias em relação ao tratamento de dados pessoais, acompanhando o cenário internacional na busca da proteção integral da liberdade, privacidade e segurança dos indivíduos.

O controlador (contratante) vem se preparando para adequação à nova lei.

E, é de suma importância que os atores desse novo processo compreendam seu papel na dinâmica dos relacionamentos interpessoais, em especial no que se refere às atividades de tratamento de dados pessoais. Assim, os agentes de tratamento, autoridades reguladoras e supervisoras, titulares, terceiros e destinatários da Lei precisam de organização interna para cumprir com os requisitos legais, não por mera conformidade objetiva com a Lei, mas para garantir a observância dos fundamentos e princípios que a amparam, bem como novo patamar de relacionamento com a pessoa natural, parceiro, colaborador e consumidor, ou seja, o titular de dados.

Como a referida lei prevê a responsabilidade solidária entre controladores e operadores dos dados pessoais tratados e tendo em vista o contrato em vigência, consideramos, conforme tratado em reunião para envio do questionário anexo, caso ainda não estejam adequados à norma, apresentem o plano de ação com escopo e previsão de datas para a implementação das medidas necessárias para que a empresa possa estar em compliance com a Lei 13.709/18.

Neste sentido, devido a determinação legal e em momento oportuno, faz-se necessário a celebração de aditivo ao Contrato firmado, de forma a deixar claro as obrigações das partes, em atender, tempestivamente, aos ditames legais.

Na oportunidade, considerando que as responsabilidades podem vir a ser assumidas de forma solidária na relação estabelecida entre o Controlador e o Operador, inicialmente encaminhamos em anexo um rol de deveres e obrigações derivados da própria lei e requisitos questionados que devem ser observadas pelas partes.

Por fim, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e auxílio no preenchimento ou desenvolvimento do projeto de adequação.

Atenção: Ao final, como aviso de recebimento, no prazo de 15 dias após o envio do link ou formulário solicitamos o envio deste comunicado assinado junto a resposta ao Questionário de conformidade e proteção de dados, para devida diligência.

ANEXO ORIENTATIVO (NOMENCLATURAS)

CONTROLADOR Agente de tratamento que define os meios de tratamentos, identifica a base legal e enuncia a finalidade ou as finalidades do tratamento, diretamente, a partir de sua estrutura ou mediante contratação de um Operador. O Controlador é o dirigente da atividade econômica a que o tratamento se relaciona e o principal responsável por esse tratamento. Essa responsabilidade não é uma responsabilidade reativa. A responsabilidade é a decorrência direta do descumprimento de uma obrigação positiva ou negativa. A obrigação do Controlador é proativa e por escolher tratar dados pessoais, ele precisa buscar identificar e prevenir ou compensar possíveis prejuízos ao titular decorrentes de sua atividade.	
Além de gerenciar ações efetivas e concretas que sejam:	
Relacionadas à adequada coleta e tratamento dos dados pessoais.	Definindo a finalidade, os fundamentos legais, quando e como o consentimento deve ser obtido, registrando-o; garantindo o direito de objeção do titular, analisando o impacto do tratamento para esse titular, contratando e instruindo operadores, estabelecendo requisitos de segurança e controlando/gerindo riscos adequadamente e, finalmente, documentando sua atividade.
Relacionadas ao atendimento direto dos interesses e dos direitos dos titulares.	Atendendo ao princípio da accountability ou transparência e aos direitos e interesses do titular no tratamento dos dados pessoais, prestando informações, garantindo mecanismo para o exercício da autodeterminação informativa, o exercício efetivo dos direitos, atualizando terceiros sobre modificações e revogações exigidas pelo titular, atendendo a demandas e esclarecendo decisões automatizadas.
A privacidade incorporada a sua atividade.	Estabelecendo limitações a coleta, adequação dos dados a finalidade relacionadas a forma como o tratamento, proporcionalidade, qualidade e curadoria dos dados, zelando pela privacidade desde a concepção e por padrão, cuidando do ciclo integral de vida do dado pessoal e retenção adequada, descarte seguro e transmissão regular/conforme a Lei.
Relacionadas a forma como faz uso compartilhado com terceiros, destinatários, e demais interessados.	Identificando as bases legais para o uso compartilhado e para a transferência internacional, identificando os países para os quais os dados possam ser transferidos, registrando essas transferências, bem como a transferência de informações pessoais a terceiros.

OPERADOR O Operador atua em observância às instruções e requisitos do Controlador. É o agente de tratamento que executa o processamento dos dados pessoais. Apesar de não ser o responsável por definir o tratamento, tem a obrigação de ser fiel às instruções que recebe, sob pena de responsabilidade. Tem mais chance de não ser responsabilizado no caso de cumprimento integral das instruções, da Lei e fundamentos e princípios nela insculpidos, à sua própria Política de Privacidade e às políticas internas de segurança da informação. Deve observar seus fundamentos do tratamento, os princípios que o instruem, sua finalidade e o dever de praticar a responsabilidade proativa.	
Além de gerenciar ações efetivas e concretas que sejam:	
Relacionadas a adequada coleta e tratamento dos dados pessoais.	Garantindo que o contrato com o Controlador dialogue de forma íntegra com seu papel institucional, zelando pela integridade com os objetivos da organização, cuidando para que haja adequado consentimento em finalidades de marketing, prevenindo o Controlador contra infrações à Lei, colaborando com sua conformidade e registrando sua própria atividade de forma clara e organizada.
Relacionadas ao atendimento direto dos interesses e dos direitos dos titulares.	Fornecendo ao Controlador os meios para cumprimento dos direitos dos titulares, no limite de sua competência circunscrita ao objeto contratual.
Relacionadas a forma como a privacidade é incorporada a sua atividade.	Garantindo em seu âmbito de atuação, que os sistemas, atividades e serviços incorporem privacidade desde sua concepção, zelando pelo descarte de arquivos temporários, devolvendo, descartando ou transferindo dados de modo seguro, conforme requisitos válidos, além de segurança em sua transmissão.
Relacionadas a forma como faz uso compartilhado com terceiros, destinatários, e demais interessados	Informando ao Controlador bases legais para transferências internacionais adequadas, documentando os países para os quais os dados tenham sido transferidos, registrando a divulgação de dados a terceiros, notificando pedidos de divulgação, informando qualquer subcontratação dos serviços com terceiros e facultando a oposição do Controlador.

Exemplo de medidas que podem ser exigidas pelo CONTROLADOR:

a) Programa de conformidade, conforme art. 50 da Lei nº 13.709/2018;
b) Sistemas com restrição e registro de acesso por usuário;
c) Termo de confidencialidade com todos os colaboradores que possam ter acesso aos dados pessoais objeto de contrato;
d) Política de privacidade e instruções internas sobre utilização de dados pessoais;

e) Detecção de vazamentos ou acessos não autorizados, bem como plano de resposta a incidentes de segurança;
f) Possibilidade de restaurar dados pessoais em casos de algum incidente;
g) Controles internos que testem regularmente a efetividade das medidas de segurança adotadas;
h) Garantia de fácil acesso, modificação ou exclusão dos dados, em atendimento ao direito dos titulares;
i) Registro mensais do programa de adequação;
j) Cláusula de colaboração;
k) Cyber seguro para operação;
l) Ajuste quanto a transferência internacional de dados;
m) Cláusula de monitoramento e auditoria;
n) Atuação restrita ao contrato.

_____, _____/_____/_____.
(Local e data)

_____	_____
Responsável legal Operador (Contratada)	Encarregado de dados Operador (Contratada)
_____	_____
Responsável legal Controlador (Contratante)	Encarregado de dados Controlador (Contratante)